

1500466-47.2020.8.26.0218

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... o requerido praticava o crime de tráfico de drogas pelo bairro São Judas, guardando o entorpecente em seu automóvel. No dia dos fatos, estava em companhia do Cabo Medeiros, quando avistaram o requerido, que estava com uma pedra de crack e um celular. Indagado a respeito da droga, o requerido negou a traficância, dizendo que se trava de drogas para seu consumo pessoal.

Em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500466-47.2020.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500466-47.2020.8.26.0218

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO HENRIQUE OZORIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

VISTOS.

ROGÉRIO HENRIQUE OZÓRIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração ao art. 28, "caput" da Lei nº11.343/06, porque, de acordo com a inicial, no dia 16 de agosto de 2020, por volta das 15h20min, na Rua Izidoro Antonelo, nº 323, bairro São Judas Tadeu I, nesta cidade e Comarca de Guararapes-SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 0,21g (vinte e um decigramas) do composto BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 33/35.

É o breve relatório, embora não obrigatório (art. 38 da Lei nº9.099/95).

Fundamento e decido.

Da análise do mérito, apreende-se dos autos que a materialidade do delito está provada, em princípio, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06; auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 36/38) ao qual foi submetida a substância apreendida e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, do mesmo modo, é certa.

A testemunha Everton Paulo Ramos, policial militar, afirmou que tinham informações de que o requerido praticava o crime de tráfico de drogas pelo bairro São Judas, guardando o entorpecente em seu automóvel. No dia dos fatos, estava em companhia do Cabo Medeiros, quando avistaram o requerido, que estava com uma pedra de crack e um celular. Indagado a respeito da droga, o requerido negou a traficância, dizendo que se trava de drogas para seu consumo pessoal.

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que é usuário de drogas e está em tratamento para o vício. Disse que, no dia dos fatos, comprou uma pedra de crack para usar e foi soltar uma pipa, quando foi abordado pelos policiais militares. Nega, contudo, ser traficante de drogas.

Desta feita e ante a prova oral produzida nos autos, a autoria também foi comprovada. Assim, entendo que o réu infringiu o disposto no art. 28 da Lei nº11.343/06, haja vista as circunstâncias em que ela foi abordado e a quantidade de droga apreendida, não permitem concluir ser traficante de entorpecentes.

Nestes termos, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Difere este crime do previsto no art. 33, justamente em face da finalidade específica do agente (consumo pessoal). Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo (...). Denominamos de ínfimo potencial ofensivo o crime previsto no art. 28 desta Lei, tendo em vista que, mesmo não sendo possível a transação, ainda que reincidente o agente, com maus antecedentes ou péssima conduta social, jamais será aplicada a pena privativa de liberdade” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e processuais penais comentadas. 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 333/334).

Importa observar que não há se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

“APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, “CAPUT”, DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Por fim, inaplicável ao caso o princípio da insignificância, pois, mesmo uma pequena quantidade de droga, como é o caso, viola o bem jurídico tutelado pela norma penal, uma vez que contribui para a dependência de drogas.

Vale lembrar que a punição não recai sobre o uso, mas sobre condutas que afrontam a saúde pública e que prejudicam os interesses da coletividade. Frise-se que o delito em questão relaciona-se à transgressão da pretensão estatal de vigilância do nível de saúde pública, interesse difuso que não se confunde com o simples uso da droga. Logo, há ofensividade na conduta da acusada, pois o direito à intimidade do usuário de drogas não pode se sobrepor ao interesse coletivo de proteção à saúde pública, tutelado pela lei antitóxicos.

Neste contexto, impõe-se a condenação do réu como incursos nas penas do art. 28 da lei nº11.343/06 e passo à dosimetria.

Observando-se os elementos norteadores previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº11.343/06, considerando, ainda, a quantidade de droga apreendida e a natureza do entorpecente, entendo suficiente para punição e ressocialização do acusado ROGÉRIO HENRIQUE OZÓRIO, a pena de advertência, prevista no art. 28, I da Lei nº11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ROGÉRIO HENRIQUE OZÓRIO qualificado nos autos, à pena de advertência, na forma do art. 28 da Lei nº11.343/06. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente para o cumprimento da decisão, no prazo de dez dias.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas, porquanto incabíveis nesta fase, nos termos do art. 4º, §9º da Lei nº11.608/03.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Guararapes, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA